

ใช้สิทธิตามสัญญาดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างทางพิเศษตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกหนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ นับแต่วันออกหนังสือรับรองผลงานแก่ผู้ฟ้องคดี ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบการครอบครองแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนเปิดการจราจรได้แล้ว หากมีทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สูญหายจากการถูกโจรกรรมระหว่างนั้น ย่อมอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามกรรมธรรม์ประกันภัยส่วนที่ ๑ ว่าด้วยงานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา ระยะเวลาการประกันภัย ซึ่งกำหนดว่าความรับผิดชอบของผู้รับประกันภัยสิ้นสุดลงสำหรับส่วนหนึ่งส่วนใดของงานตามสัญญาที่เอาประกันภัยที่ได้รับมอบหรือนำไปใช้งาน นอกจากนี้ เมื่อพิเคราะห์กรรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้ฟ้องคดีได้จัดทำกับบริษัท ท. และมอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒ แล้ว เห็นว่า บริษัท ท. ผู้รับประกันภัยกำหนดจำกัดความรับผิดชอบการสูญเสียชีวิตหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงเวลาที่คุณฟ้องคดีได้เข้าปฏิบัติงานตามระยะเวลาการบำรุงรักษาเท่านั้น ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นปกติประเพณีของการรับประกันภัยที่ต้องมีข้อกำหนดอย่างชัดเจน มิฉะนั้นแล้ว ย่อมเป็นการเสี่ยงภัยของผู้รับประกันภัยที่จะยอมรับเอาประกันความสูญหายไม่ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้เข้าปฏิบัติงานหรือไม่ และเมื่อพิเคราะห์เงื่อนไขของสัญญาพิพาท ได้กำหนดความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีที่ต้องทำประกันความเสียหายทั้งในส่วนที่เกิดขึ้นกับงานที่จ้าง เกิดแก่คนงานและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการ บุคคลที่สาม เฉพาะความสูญหาย หรือความเสียหายจากเหตุใดในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาและในระหว่างการบำรุงรักษาเท่านั้น จึงเห็นว่า การทำประกันความเสียหายตามกรรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้ฟ้องคดีจัดทำและมอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นไปตามข้อสัญญาโดยชอบแล้ว ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งเหตุทรัพย์สินในโครงการก่อสร้างสูญหายให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เพื่อให้แจ้งบริษัทประกันภัยรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าซ่อมแซมงานชำรุดบกพร่องรวม ๓ ประเภท เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้เข้าปฏิบัติงาน และแจ้งอีกครั้งวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีก็ยังมิได้เสนอแผนการทำงานและเข้าดำเนินการแต่อย่างใด ดังนั้น ในช่วงที่มีทรัพย์สินหายระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ รวม ๖ ครั้ง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รวม ๒ ครั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้แสดงพยานหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีได้เข้าแก้ไขงานที่ชำรุดบกพร่องในช่วงเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด คงปรากฏจากรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าซ่อมแซมแต่ลำช้า ตามหนังสือลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จึงเชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานบำรุงรักษาเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กรณีจึงเห็นว่า ทรัพย์สินในครอบครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ถูกโจรกรรมไป มิได้เกิดขึ้นในช่วงที่ผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาบำรุงรักษากรณีชำรุดบกพร่อง พฤติการณ์แห่งคดีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็น



ฝ่ายประพจน์คดีสัญญาที่จะต้องรับผิดชอบตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องคืนหลักประกันสัญญาที่ได้ยึดไว้จำนวน ๑๒ ฉบับ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๘,๗๒๓,๔๓๘.๔๒ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลาบำรุงรักษา แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์โต้แย้งในประเด็นนี้ ข้อเท็จจริงจึงต้องรับฟังเป็นยุติตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้น กล่าวคือ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๑๗,๗๔๘.๑๒ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งมอบหนังสือค้ำประกันธนาคารพาณิชย์จำนวน ๑๒ ฉบับ และให้ใช้เงินจำนวน ๑๑๗,๗๔๘.๑๒ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๖/๒๕๖๓)

(๖) การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพ
งานก่อสร้างหรืองานอื่นกับทางราชการ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๒๗๐-๑๒๗๑ และหน้า ๑๒๙๕-๑๒๙๙

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๘๑๒-๘๑๓

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๗๕๙-๗๖๗

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๑๙๓-๑๑๙๗ และหน้า ๑๑๒๖-๑๑๓๘

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๒๔๗-๑๒๕๑

๑.๓.๒ สัญญาซื้อขายที่ดินที่จะถูกเวนคืน

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๒๓๙-๑๒๔๑

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๒๕๑-๑๒๖๐

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๗๑๑-๗๑๓

๑.๔ สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๑๒-๑๓๑๔

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๗๘๘-๗๙๒

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๒๖๐-๑๒๖๔



๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ

๒.๑ สัญญาทางปกครองตามมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔

๒.๑.๑ สัญญาเกี่ยวกับการศึกษา

๑) การเกิดสัญญา

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๘๓๖-๘๓๙

๒) ผลของสัญญา

(๑) การเลิกสัญญา

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๑๓๐๑-๑๓๐๒

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๙๑๘-๙๒๐

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๒๔๒-๑๒๔๔

(๒) การชำระคืนเงินที่ได้รับไปตามสัญญา

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๘๓๙-๘๔๐

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๙๑๔-๙๑๘

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๒๔๔-๑๒๔๘

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๑๒๖๕-๑๒๗๓

ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๗๘๕-๗๘๗

(๓) การงดหรือลดเบี้ยปรับตามสัญญา

การที่ข้าราชการครูผู้ลาศึกษาต่อซึ่งอยู่ในพื้นที่ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ขอลาออกจากราชการก่อนครบระยะเวลาปฏิบัติราชการชุดใช้ทุน เนื่องจากมีเหตุที่ก่อให้เกิดความกังวลในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยส่วนราชการต้นสังกัดเองได้ทราบถึงปัญหาดังกล่าวแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือบริหารจัดการบุคลากรให้เหมาะสมได้ จึงเห็นได้ว่าข้าราชการครูผู้ลาศึกษาต่อดังกล่าวได้ขอลาออกจากราชการด้วยเหตุผลเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โดยมิได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงไม่ชำระหนี้ตามสัญญาการศึกษาต่อ และเมื่อคำวินิจฉัยได้
 รายจ่ายของข้าราชการครูผู้ลาศึกษาต่อแล้ว เห็นควรลดเบี้ยปรับลงเหลือเพียงร้อยละ ๕๐
 ของเงินที่จะต้องชดใช้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
 และพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นข้าราชการครูโรงเรียนสละบายวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต ๓ ได้ทำสัญญากับสำนักงานคณะกรรมการ
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ฟ้องคดี) จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา
 ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
 Islam Civilization ประเทศมาเลเซีย และสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม
 หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (ขยายเวลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ครั้งที่ ๒) โดยมี
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ค้ำประกันสัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าว ตามลำดับ
 ภายหลังสำเร็จการศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กลับเข้าปฏิบัติราชการที่โรงเรียนสละบายวิทยาสังกัด
 เช่นเดิม และต่อมาได้ขอลาออกจากราชการด้วยเหตุสูงอายุ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดี
 ที่ ๑ ลาออกตามความประสงค์และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชดใช้เงินฐานผิดสัญญา
 ลาศึกษาต่อดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล
 มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินทุนตามสัญญา
 พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาศึกษาต่อตั้งแต่วันที่ ๑
 มีนาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นเวลา ๔ ปี คิดเป็นวันลาศึกษาต่อได้จำนวน
 ๑,๔๖๑ วัน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นระยะเวลา ๔ ปี
 หรือ ๑,๔๖๑ วัน แต่เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการชดใช้ได้เพียง ๖๗๓ วัน เหลือเวลา
 ที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้อีก ๗๘๘ วัน อันเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการชดใช้
 ไม่ครบกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ ของสัญญาอนุญาต
 ให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ทั้งสองฉบับ ดังนั้น
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงประพฤติผิดสัญญาดังกล่าว และต้องรับผิดชดใช้เงินเดือนที่ได้รับไปแล้ว
 ในส่วนที่ไม่ได้ปฏิบัติราชการชดใช้คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งจะต้องชดใช้เงินอีกจำนวนหนึ่งเท่า
 ของจำนวนเงินเดือนให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วยตามข้อ ๕ ของสัญญาทั้งสองฉบับ



ข้างต้น เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินเดือนในระหว่างลาศึกษาต่อจำนวน ๑,๔๖๑ วัน เป็นเงิน ๖๘๓,๕๗๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เหลือระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้จำนวน ๗๘๘ วัน (๑,๔๖๑-๖๗๓) คิดเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน จำนวน ๓๖๘,๖๘๗.๙๙ บาท $(๖๘๓,๕๗๐ \times ๗๘๘ \div ๑,๔๖๑)$

สำหรับเบี้ยปรับตามสัญญาดังกล่าวนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจง ต่อศาลว่า ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะขอลาออกจากราชการ ได้ขออนุญาตไปช่วยราชการ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีเหตุผลเนื่องจากตลอดระยะเวลาการทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่โรงเรียนสภำยอัยวิทยาเกือบ ๒๐ ปีที่ผ่านมา ได้ทำกิจกรรมพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม ร่วมกับชุมชนมุสลิมอย่างแนบแน่น มีผลงานในการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ของโรงเรียนจนเป็นโรงเรียนแกนนำในการจัดหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ร่วมจัดประชุมสัมมนากับชุมชนมุสลิมในอำเภอสภำยอัยมาโดยตลอด เมื่อเกิดเหตุการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ จึงถูกฝ่ายความมั่นคงจัดทำประวัติตลอดจนเก็บภาพถ่ายบ้าน และรถยนต์ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกิดความกังวลในความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้ขออนุญาตลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ Universiti Sains Malaysia เป็นเวลา ๔ ปี ต่อมา เมื่อกลับมารายงานตัวเข้าทำงานกับส่วนราชการต้นสังกัด ก็ยังมีฝ่ายความมั่นคงมาคอยสอดส่อง การสอนที่โรงเรียน ตลอดจนการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ขออนุญาต ไปช่วยราชการที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนกระทั่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ขอยืมตัวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ช่วยราชการอีกครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่อนุญาตโดยอ้างว่าขาดอัตรากำลังข้าราชการครู ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พยายาม ขอย้ายไปรับราชการที่อื่นแต่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้าย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงขอลาออก จากราชการ เนื่องจากไม่มั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้ง คัดค้านข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการมิได้มีเจตนา หลีกเลี่ยงที่จะไม่ชดใช้เงินตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกรงว่า ถ้าหากยังรับราชการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจะไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งกรณีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเองก็ทราบดีแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาคือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือบริหารจัดการบุคลากร ให้เหมาะสมได้ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการด้วยเหตุผลเพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีเจตนาหลีกเลี่ยงไม่ชำระหนี้ตามสัญญา ประกอบกับเมื่อคำนึงถึงรายได้รายจ่ายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว จึงเห็นควรลดเบี้ยปรับลง เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้เบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงร้อยละ ๕๐ ของเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

ต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี คิดเป็นเงิน ๑๘๔,๓๔๓.๙๙ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง^{๘๘} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๓,๐๓๑.๙๘ บาท (๓๖๘,๖๘๗.๙๙ + ๑๘๔,๓๔๓.๙๙) และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ชำระหนี้ภายในกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้และต้องเสียดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ผิดนัดเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ จนถึงวันฟ้องคดี คือ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นเวลา ๒๒๖ วัน คิดเป็นดอกเบี้ย ๒๕,๖๘๑.๘๙ บาท (๕๕๓,๐๓๑.๙๘ x ๗.๕% ÷ ๓๖๕ x ๒๒๖) รวมเงินต้นกับดอกเบี้ยเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ทั้งสิ้น ๕๗๘,๗๑๓.๘๗ บาท (๕๕๓,๐๓๑.๙๘ + ๒๕,๖๘๑.๘๙) รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินต้น ๕๕๓,๐๓๑.๙๘ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗^{๘๙} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา นั้น เมื่อสัญญาค้ำประกันทั้งสองฉบับพิพาทมีข้อกำหนดให้ผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดชอบในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้ให้สัญญา และจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาตลอดไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้ครบเต็มจำนวน และในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาล่าศึกษา แม้ว่าการขยายเวลาต่อดังกล่าวผู้รับสัญญาจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้ค้ำประกันตกลงรับเป็นผู้ค้ำประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาศึกษาต่อดังกล่าวด้วย จึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามสัญญาพิพาททั้งสองฉบับ โดยจะต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้แก่ผู้ฟ้องคดี คือ จำนวน ๕๗๘,๗๑๓.๘๗ บาท ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันอีกคนต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ฉบับที่สอง (ขยายเวลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย

^{๘๘-๘๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๗ ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและมีได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมาย อันชัดแจ้ง ให้ใช้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อไป

มาตรา ๓๘๓ ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน เมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป



ครั้งที่ ๒) ซึ่งปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้เวลาศึกษา ณ ต่างประเทศ เป็นเวลา ๑ ปี จึงคิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของเวลาทั้งหมดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ในการศึกษา ณ ต่างประเทศ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๕๕๓,๐๓๑.๙๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีในสัดส่วนร้อยละ ๒๕ ของจำนวนเงินข้างต้น คำนวณเป็นเงินได้จำนวน ๑๓๘,๒๕๗.๙๙ บาท และเมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้เงิน ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ แต่เพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ จึงต้องชดใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตั้งแต่วันดังกล่าวจนถึงวันฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงรวมจำนวนวันที่ต้องคิดดอกเบี้ยได้ ๗๒ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๒,๐๔๕.๔๖ บาท $(๑๓๘,๒๕๗.๙๙ \times ๗.๕\% \div ๓๖๕ \times ๗๒)$ รวมเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๔๐,๓๐๓.๔๕ บาท $(๑๓๘,๒๕๗.๙๙ + ๒,๐๔๕.๔๖)$

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๕๗๘,๗๑๓.๙๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๕๕๓,๐๓๑.๙๘ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ร่วมชำระหนี้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีในจำนวนเงิน ๑๔๐,๓๐๓.๔๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑๓๘,๒๕๗.๙๙ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๖๑๓/๒๕๖๒)

(๔) การนับระยะเวลาที่ผู้รับทุนไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานทางปกครองอื่นเป็นระยะเวลาในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๗๗๕-๗๗๙

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๙๑๐-๙๑๔

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๒๖๒-๑๒๖๖

(๕) การขอกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๙๐๖-๙๑๐



(๖) การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๑๒๘๕-๑๒๘๙

๒.๑.๒ สัญญาจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

๑) การเกิดสัญญา

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๑๓๑๔-๑๓๑๕

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๒๖๖-๑๒๖๙

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๗๒๐-๗๒๕

๒) ผลของสัญญา

(๑) การเลิกสัญญา

เมื่อสัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับเทศบาลผู้ว่าจ้างเป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างที่แน่นอน และระยะเวลาการจ้างที่แน่นอนดังกล่าวจะสิ้นสุดลงตามที่ได้ทำสัญญาจ้างต่อกันไว้ ประกอบกับไม่มีข้อกำหนดใดในสัญญาจ้างที่กำหนดให้เทศบาลผู้ว่าจ้างจะต้องทำการต่อสัญญาจ้างให้กับผู้ฟ้องคดีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง การที่ต่อมาเทศบาลผู้ว่าจ้างไม่ต่อสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีย่อมถือเป็นการเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างตามข้อ ๕๔ (๑) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ โดยเทศบาลผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

ส่วนการที่ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างนั้น ก็เพื่อตรวจสอบว่าผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเทศบาลผู้ว่าจ้างหรือไม่ อีกทั้งยังนำผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ไม่เฉพาะเพียงการต่อสัญญาจ้างเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเลิกจ้างและการเลื่อนขั้นเงินเดือนอีกด้วย ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี จึงไม่ใช่หลักประกันว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับการต่อสัญญาจ้างเสมอไป เนื่องจากการจะได้รับการต่อสัญญาจ้างหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับงบประมาณ ภาระงาน และความจำเป็นของภารกิจของเทศบาลผู้ว่าจ้างที่จะต้องพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมแก่การบริหารงาน ทั้งนี้ ตามแนวทางปฏิบัติของ



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามหนังสือวิทยุสื่อสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๐๐๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๘๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ดังนั้น การที่เทศบาลผู้ว่าจ้างอาศัยเหตุผลว่ามีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลเกินกว่าร้อยละ ๔๐ ทำให้ต้องมีการปรับลดพนักงานจ้าง เพื่อใช้ดุลพินิจในการไม่ต่อสัญญาจ้างให้กับผู้ฟ้องคดี จึงมิได้ขัดหรือแย้งกับแนวทางปฏิบัติและหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว และไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลท่าช้าง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัติงานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะ สวนดอกไม้ หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีกำหนด ๐ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ สิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ค่าตอบแทนเดือนละ ๖,๐๕๐ บาท ต่อมา หลังจากครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ต่อสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลเกินกว่าร้อยละ ๔๐ จึงต้องมีการปรับลดพนักงานจ้าง โดยจะจ้างเหมาบริการแทน แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ อยู่ในเกณฑ์ดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามแนวทางปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามหนังสือวิทยุสื่อสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๐๐๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๘๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีและคณะจึงมีหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน ต่อมา ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยต่อจังหวัดนครราชสีมาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งการเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีกับพวกในระยะเวลากระชั้นชิดที่จะสิ้นสุดสัญญาจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควร ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีโอกาสที่จะตัดสินใจสมัครเข้าเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการได้ ประกอบกับงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของผู้ถูกฟ้องคดีคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗๒ เท่านั้น มิได้เกินกว่าร้อยละ ๔๐ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเสนอให้จังหวัดนครราชสีมาและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งกำกับดูแลคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ. นครราชสีมา) และสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาทบทวนให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบตามอำนาจหน้าที่ และหาทางเยียวยาผู้ฟ้องคดีกับพวกตามความเหมาะสมโดยเร่งด่วนต่อไป จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินค่าตอบแทน



รายเดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีกับพวกให้เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งผลการประชุมปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดียินดีจะรับผู้ฟ้องคดีกับพวกเข้าทำงานจ้างเหมาบริการตามกรอบอัตราค่าจ้างที่ขาดและจ้างได้ตามระเบียบ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีกับพวกมาสมัครงานประเภทจ้างเหมาบริการ ส่วนจะได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งใดสังกัดกองใด ผู้ถูกฟ้องคดีจะพิจารณาตามความรู้ความสามารถ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปสมัครงานประเภทจ้างเหมาบริการตามหนังสือแจ้งของผู้ถูกฟ้องคดี และได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อสัญญาจ้างระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับผู้ฟ้องคดีเป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างที่แน่นอน และระยะเวลาการจ้างที่แน่นอนดังกล่าวจะสิ้นสุดลงตามที่ได้ทำสัญญาจ้างต่อกันไว้ การที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต่อสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี ย่อมถือเป็นการเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างตามข้อ ๕๔ (๑)^{๑๑} ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ โดยผู้ถูกฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด และไม่มีข้อกำหนดใดในสัญญาจ้างดังกล่าวที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องทำการต่อสัญญาจ้างให้กับผู้ฟ้องคดีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างแล้ว ส่วนกรณีที่ประกาศดังกล่าวกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างนั้น ก็เพื่อตรวจสอบว่าผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของผู้ถูกฟ้องคดีหรือไม่ อีกทั้งยังนำผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ไม่เฉพาะเพียงการต่อสัญญาจ้างเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเลิกจ้างและการเลื่อนขั้นเงินเดือนอีกด้วย ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ อยู่ในเกณฑ์ดี จึงไม่ใช่หลักประกันว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับการต่อสัญญาจ้างเสมอไป เนื่องจากการจะได้รับการต่อสัญญาจ้างหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับงบประมาณ ลักษณะงาน และความจำเป็นของภารกิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมแก่การบริหารงานของผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อผลจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ตรวจการแผ่นดินปรากฏว่า งบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของผู้ถูกฟ้องคดีคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗/๒

^{๑๑} ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗

ข้อ ๕๔ สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อ

(๑) ครบกำหนดตามสัญญาจ้าง

ฯลฯ

ฯลฯ



ซึ่งอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับข้อห้ามตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่บัญญัติว่า ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ที่นำมาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุน และเงินกู้หรือเงินอื่นใดนั้น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะกำหนดสูงกว่าร้อยละสิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้ ประกอบกับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการจ้างพนักงานจ้างเดิม จำนวน ๑๘ คน และพนักงานจ้างรายใหม่จำนวน ๑๒ คน เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเดิมของผู้ฟ้องคดีด้วยนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากผู้ฟ้องคดีกับพวกไม่ได้ไปยื่นความจำนงเพื่อทำสัญญาจ้างเหมาบริการกับผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้างซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างในขณะนั้น ได้แจ้งให้ทราบในที่ประชุม และสัญญาจ้างระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับผู้ฟ้องคดีได้สิ้นสุดลงแล้ว อีกทั้ง การจ้างพนักงานจ้างรายใหม่ของผู้ถูกฟ้องคดีก็มีการจ้างเหมาบริการรวมอยู่ด้วย ดังนั้น การทำสัญญาจ้างพนักงานจ้างเดิมและพนักงานจ้างรายใหม่ของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว จึงเป็นการจ้างพนักงานจ้างให้ปฏิบัติงานตามภารกิจที่จำเป็นของผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดการขัดขวางการบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีในช่วงที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ต้องหยุดชะงัก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมิใช่เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้นำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานจ้างและใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้างตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง หรือเป็นกรณีที่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างได้อาศัยเหตุผลว่า มีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลเกินกว่าร้อยละ ๔๐ ทำให้ต้องมีการปรับลดพนักงานจ้าง เพื่อใช้ดุลพินิจในการไม่ต่อสัญญาจ้างให้กับผู้ฟ้องคดี จึงมิได้ขัดหรือแย้งกับแนวทางปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามหนังสือวิทยุสื่อสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๐๐๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๘๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ที่มีสาระสำคัญว่า การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาต่อสัญญาจ้างจะต้องคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น และคำนึงถึงลักษณะงานและความจำเป็นของภารกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาต่อสัญญาฯ ร่วมกัน หากพนักงานจ้างคนใดมีผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง ๒ ปี ไม่ต่ำกว่าระดับดีและลักษณะงานที่พนักงานจ้างผู้นั้นปฏิบัติอยู่ยังมีความจำเป็น และเป็นภารกิจที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องปฏิบัติอยู่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องต่อสัญญาจ้างให้กับพนักงานจ้างผู้นั้น แต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต่อสัญญาจ้างให้กับผู้ฟ้องคดีดังกล่าว จึงไม่ได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่



กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้คำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๒๐๘/๒๕๖๒ ที่ อบ.๒๑๓/๒๕๖๒ ที่ อบ.๒๑๖/๒๕๖๒ ที่ อบ.๒๒๐/๒๕๖๒ ที่ อบ.๒๔๒/๒๕๖๒ ที่ อบ.๒๔๓/๒๕๖๒ ที่ อบ.๒๔๔/๒๕๖๒ และที่ อบ.๒๖๐/๒๕๖๒ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีเทศบาลบอกเลิกสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานกวาดถนน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง แม้จะเป็นการเลิกจ้างเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะของเทศบาล แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า พนักงานจ้างดังกล่าวมิได้มีเจตนาที่จะลาออกจากการเป็นพนักงานจ้าง การลงลายมือชื่อในหนังสือลาออกเป็นการทำตามคำสั่งของเทศบาลโดยไม่ได้กรอกรายละเอียดใด ๆ โดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นผู้กรอกข้อความในหนังสือลาออกดังกล่าวแทน การลงลายมือชื่อในหนังสือลาออกข้างต้นจึงมิใช่กรณีที่พนักงานจ้างประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน แต่ถือเป็นกรณีที่เทศบาลบอกเลิกสัญญาจ้าง ก่อนครบกำหนดสัญญาจ้างโดยมิใช่ความผิดของพนักงานจ้าง เทศบาลจึงต้องจ่ายค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีค่าผิดตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้แก่พนักงานจ้างดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานกวาดถนนสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยรับจ้างทำงานเป็นรายปีตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ต่อสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีเป็นประจำทุกปี แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ต่อสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ในอัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท และให้ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อในหนังสือลาออกล่วงหน้าโดยไม่มีการกรอกรายละเอียดใดแนบไว้ในสัญญาจ้าง ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดทำแผนการจัดการขยะทั่วไปเนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนคนงาน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๒ โซน คือ โซนที่ ๑ บริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพรายขาออก ผู้ถูกฟ้องคดีจะจ้างเหมาให้อีกคนดำเนินการแทน และโซนที่ ๒ บริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพรายขาเข้า ผู้ถูกฟ้องคดีจะเป็นผู้ดำเนินการเอง ซึ่งเมื่อทำการเกลี้ยอัตรากำลังคนงานกวาดถนนทั้งสองโซนแล้วทำให้มีคนงานกวาดถนนที่ไม่มีพื้นที่ปฏิบัติงานจำนวน ๙ คน รวมทั้งผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายได้มีประกาศประมูลจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย



และกวดถนนในเขตพื้นที่เทศบาล โซนที่ ๑ โดยกำหนดเงื่อนไขว่า ผู้ที่ชนะการประมูลต้องรับโอนคนกวดถนนของผู้ถูกฟ้องคดี จำนวน ๙ คน ไปเป็นพนักงานจ้างของผู้นั้นด้วย เว้นแต่คนงานดังกล่าวไม่ประสงค์จะทำงานกับผู้ชนะการประมูล ซึ่งผลการประมูลปรากฏว่า บริษัท อ. เป็นผู้ชนะการประมูลและได้ทำสัญญาจ้างเก็บขนขยะมูลฝอยและกวดถนนในพื้นที่โซนที่ ๑ กับผู้ถูกฟ้องคดี โดยเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้นำหนังสือลาออกที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อไว้มากรอรายละเอียดและเหตุผลของการลาออกว่า ผู้ฟ้องคดีย้ายไปสังกัดบริษัทเอกชนตามโครงการจ้างเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยและกวดถนน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เข้าปฏิบัติงานกับบริษัท อ. แล้วตั้งแต่วันที่ดังกล่าว จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีก่อนครบกำหนดสัญญาจ้าง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มี ความผิดตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทำหน้าที่กวดถนน เป็นการใช้แรงงานทั่วไปที่ไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน และมีระยะเวลาการจ้างในช่วงสั้น ๆ ไม่เกิน ๑ ปี โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปตามข้อ ๑^๑ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี

^{๑๑} ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“พนักงานจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของเทศบาลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเป็นบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างตามมาตรฐานทั่วไปนี้ โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของเทศบาล เพื่อปฏิบัติงานให้กับเทศบาลนั้น

“สัญญาจ้าง” หมายความว่า สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามมาตรฐานทั่วไปนี้

“พนักงานจ้างทั่วไป” หมายความว่า พนักงานจ้างที่มีลักษณะงานเป็นการใช้แรงงานทั่วไปซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน และมีระยะเวลาการจ้างในช่วงสั้น ๆ ไม่เกิน ๑ ปี

“ค่าตอบแทน” หมายความว่า เงินเดือนซึ่งจ่ายให้แก่พนักงานจ้างในการปฏิบัติงานให้แก่เทศบาลตามอัตราที่กำหนดในมาตรฐานทั่วไปนี้



ก่อนครบกำหนดสัญญาจ้างตามข้อ ๕๖^{๑๒} ของประกาศฉบับดังกล่าว และโดยที่การเลิกจ้างข้างต้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะของผู้ถูกฟ้องคดี อีกทั้ง ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ลงลายมือชื่อในหนังสือลาออกให้กับผู้ถูกฟ้องคดีไว้ล่วงหน้าโดยมิได้มีการกรอกรายละเอียดในหนังสือดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีให้การยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้กรอกข้อความในหนังสือลาออกแทนผู้ฟ้องคดี เพื่อความสะดวกในการแก้ปัญหาการบริหารงานบุคคลในกรณีฉุกเฉินและจำเป็น และเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดประชุมพนักงานกวาดถนนที่ต้องโอนไปสังกัดบริษัทเอกชน ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อในหนังสือลาออกดังกล่าว จึงมีใช้กรณีที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน แต่ต้องถือว่าเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีก่อนครบกำหนดสัญญาจ้างโดยมิใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี ซึ่งในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลได้กำหนดให้พนักงานจ้างเช่นผู้ฟ้องคดีได้รับค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ ที่กำหนดว่า กรณีที่เทศบาลบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานจ้างผู้ใดก่อนครบกำหนดสัญญาจ้างโดยมิใช่ความผิดของพนักงานจ้างดังกล่าว ให้พนักงานจ้างผู้นั้นได้รับค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดจากงบประมาณของเทศบาล ดังนี้ ...

(๒) พนักงานจ้างที่ได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ ๑ ปี แต่ไม่ครบ ๓ ปี ให้จ่ายค่าตอบแทนจำนวนสามเท่าของอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันออกจากงาน... ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานกับผู้ถูกฟ้องคดีติดต่อกันตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ รวมเป็นระยะเวลา ๒ ปี ๗ เดือน ๑๕ วัน โดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวนสามเท่าของอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันออกจากงาน คือ เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ตาม (๒) ของประกาศฉบับดังกล่าว และโดยที่ค่าตอบแทนข้างต้นเป็นหนี้เงิน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวนข้างต้น นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี

^{๑๒} ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗

ข้อ ๕๖ เทศบาลอาจบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานจ้างผู้ใดก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่เป็นเหตุที่พนักงานจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทนการเลิกสัญญาจ้างได้ เว้นแต่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจะกำหนดไว้ในกรณีใดได้รับค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดไว้



ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง^๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้มีคำขอในส่วนของการดอกเบี้ยดังกล่าว ศาลย่อมไม่อาจพิพากษาเกินคำขอได้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๒๒๔/๒๕๖๒)

(๒) การชำระค่าจ้าง

กรณีที่เทศบาลทำสัญญาจ้างผู้จัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในระหว่างอายุสัญญาจ้างเทศบาลผู้ว่าจ้างจะได้มีประกาศหยุดการให้บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซม และปลัดเทศบาลได้สั่งการให้ผู้รับจ้างไปปฏิบัติงานที่สำนักงานเทศบาลในระหว่างที่ทำการปรับปรุงซ่อมแซมพิพิธภัณฑสถานดังกล่าว แต่เมื่อปลัดเทศบาลมิใช่คู่สัญญาโดยตรง และได้มีการแก้ไขข้อกำหนดในสัญญาให้ผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่ตามการสั่งการดังกล่าวได้หรือมีการบอกเลิกสัญญาจ้างแต่อย่างใด ประกอบกับหน้าที่ตามสัญญาจ้างก็ยังคงมีอยู่และสามารถปฏิบัติได้ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยได้มีหนังสือขอส่งงานและขอเบิกเงินค่าจ้าง พร้อมแนบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของแต่ละเดือนที่พิพิธภัณฑสถานอยู่ระหว่างการปิดปรับปรุง คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงต้องทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานดังกล่าวและเสนอต่อเทศบาลเพื่อพิจารณาจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญา

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลเมืองกะทู้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภูเก็ตเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต และต่อมาเมื่อได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อดำเนินโครงการจ้างบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยดูแลงานบริหารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ งานวิเทศสัมพันธ์ งานการตลาด งานวิชาการ งานจัดทำและตรวจสอบทะเบียนงานจัดทำระบบคลัง งานการสงวนรักษาวัตถุ และงานบริหารชุมชน โดยอยู่ภายใต้กำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มีกำหนดเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

^๓ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น



ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตกลงจะจ่ายค่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีแบบจ้างเหมา ในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานครบถ้วนสมบูรณ์และเสร็จเรียบร้อย ในแต่ละเดือน และผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบ การปฏิบัติงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศหยุดการให้บริการ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ซึ่งภายหลังการประกาศ ปิดให้บริการข้างต้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอส่งงานและขอเบิกเงินค่าจ้างพร้อมแนบรายงาน ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน รวม ๕ เดือน ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้จ่าย ค่าจ้างจำนวน ๕ เดือนดังกล่าว ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ภายหลังการประกาศปิดให้บริการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่เกิด ปลัดเทศบาลเมืองกะทู้ได้สั่งการด้วยวาจาให้ผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติงานที่สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่มาปฏิบัติงานตามคำสั่ง และได้ทำหนังสือส่งมอบงานที่ปฏิบัติ ณ พิพิธภัณฑ์ เหมืองแร่ภูเก็ต ซึ่งเป็นการรายงานเท็จ คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีมติไม่ตรวจรับงานจ้างของ ผู้ฟ้องคดีทั้ง ๕ เดือน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสองจ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้างเป็นเงินจำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อสัญญาจ้างพิพาทมีข้อกำหนดว่า ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะเป็นผู้จัดหา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับจ้างใช้ในงานจ้างตามสัญญา และกำหนดให้ ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นประจำทุกวันในวันราชการ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา โดยลงเวลาไปกลับด้วยตนเองทุกครั้งที่มาปฏิบัติงาน สัญญาจ้างดังกล่าว จึงมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งแม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศ หยุดการให้บริการพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป แต่การดำเนินการเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว ย่อมเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องควบคุมตรวจสอบ กำกับดูแล เน้นการทำงาน และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานดังกล่าวตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ประกอบกับการที่ ปลัดเทศบาลเมืองกะทู้ซึ่งมิใช่คู่สัญญากับผู้ฟ้องคดีโดยตรง แต่เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุมดูแลราชการประจำและมีอำนาจบริหารงานทั่วไปของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้สั่งการด้วยวาจา ให้ผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติงานที่สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ ก็เป็นการสั่งการโดยมิได้มีการแก้ไข ข้อกำหนดในสัญญาหรือบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ดังนั้น หน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ที่จะต้องปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ณ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต จึงยังมีอยู่และสามารถกระทำ ได้เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ภายหลังการประกาศปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงาน ตามสัญญาจ้าง ซึ่งได้แก่ งานจัดทำบัญชีสิ่งของที่มิผู้บริจาคให้พิพิธภัณฑ์ และงานจัดทำเว็บไซต์



ของพิพริภักดิ์ให้ใช้งานได้ดี แม้งานดังกล่าวจะขาดความสมบูรณ์อยู่บ้าง แต่ก็เพียงเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานหลายด้านที่ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติในแต่ละเดือนเท่านั้น และเป็นงานที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จึงไม่อาจนำเหตุดังกล่าวมาปฏิเสธการจ่ายค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอส่งงานและขอเบิกเงินค่าจ้าง พร้อมแนบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๓ รวม ๕ เดือน คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงต้องทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีและเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณาจ่ายค่าจ้างตามสัญญาแก่ผู้ฟ้องคดี การที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ประชุมแล้วมีมติว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งหนังสือมอบงานจ้างในช่วงระยะเวลาที่พิพริภักดิ์อยู่ระหว่างปิดปรับปรุง และผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติงานที่สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ตามคำสั่งด้วยวาจาของปลัดเทศบาลเมืองกะทู้ ทำให้ช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่มีงานที่จะตรวจรับ และไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้ จึงเป็นการพิจารณาเพียงประการเดียวว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาปฏิบัติงานที่สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ตามคำสั่งของปลัดเทศบาลเมืองกะทู้ โดยมิได้ทำการตรวจพิจารณางานตามหนังสือขอส่งงานของผู้ฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างพิพาทหรือไม่ การกระทำของคณะกรรมการตรวจการจ้างดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามข้อสัญญาจ้างที่กำหนดให้ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างต้องทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชำระค่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาโดยอาศัยมติของคณะกรรมการตรวจการจ้างดังกล่าว จึงเป็นผู้ผิดสัญญาจ้าง พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าจ้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๓ เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท รวม ๕ เดือน เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่มียุติพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑/๒๕๖๓)

(๓) การชำระค่าเสียหาย

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๒๗๕-๑๒๗๗



๒.๑.๓ สัญญาจ้างผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ

๑) ผลของสัญญา

- การเลิกสัญญา

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสียมีอำนาจในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานโดยยึดถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียกำหนด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๘ (๗) และ (๘) ประกอบกับมาตรา ๒๔ (๑) และ (๒) แต่เมื่อไม่ปรากฏว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้ง (เลื่อนตำแหน่ง) พนักงานไว้ คงมีเพียงคำสั่งองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ ๕๕/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงาน ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ซึ่งกำหนดว่าการดำรงตำแหน่งในระดับใดจะต้องดำรงตำแหน่งในระดับล่างจากระดับนั้นมาไม่น้อยกว่า ๒ ปี จึงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียไม่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้ง (เลื่อนตำแหน่ง) พนักงาน ดังนั้น การแต่งตั้ง (เลื่อนตำแหน่ง) พนักงาน จึงต้องถือตามคำสั่งองค์การจัดการน้ำเสียดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แม้คำสั่งองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ ๕๕/๒๕๔๔ จะไม่ได้ ออกโดย คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสียฯ กำหนด แต่ก็ถือได้ว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดคุณสมบัติมาตรฐานกำหนดตำแหน่งต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อวางกรอบแนวทางปฏิบัติให้การรับสมัครหรือบรรจุแต่งตั้งพนักงาน เป็นไปตามคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามภารกิจหน้าที่ ซึ่งองค์การจัดการน้ำเสียรวมถึง คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียได้ยึดถือและปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวจนเป็น ประเพณีปฏิบัติ อันถือได้ว่าคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียได้รับรองโดยปริยาย ให้ใช้คำสั่งข้างต้นเป็นแนวปฏิบัติในการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ หรือโยกย้ายพนักงาน และลูกจ้าง ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวมีความไม่เหมาะสมในการปฏิบัติ ก็สามารถยกเลิกได้ แต่จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย เพื่อพิจารณา และขณะเดียวกันก็ต้องออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายพนักงานมารองรับการปฏิบัติงาน การที่ผู้ฟ้องคดีออกคำสั่ง ยกเลิกคำสั่งองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ ๕๕/๒๕๔๔ และต่อมาได้ออกคำสั่งบรรจุ แต่งตั้ง



เลื่อนตำแหน่งพนักงาน โดยไม่ออกระเบียบหรือข้อบังคับใด ๆ มารองรับ เพียงแต่สั่งการด้วยวาจาให้ฝ่ายบุคคลออกคำสั่งตามการสั่งการของผู้ฟ้องคดี การใช้อำนาจของผู้ฟ้องคดีในการออกคำสั่งบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่งพนักงานดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้องค์การจัดการน้ำเสียได้รับความเสียหาย อันถือเป็นการปฏิบัติผิดสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการ ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียจึงมีสิทธิบอกเลิกจ้างโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ตามสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการ มีกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๔ ปี นับแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ต่อมา ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ ๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ เลิกจ้างผู้ฟ้องคดีและให้พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสียโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนใด ๆ โดยอ้างสัญญาจ้างข้อ ๕.๓ กล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการออกคำสั่งยกเลิกมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงานที่ประกาศใช้ตามคำสั่งองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ ๕๕/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ และออกคำสั่งบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายพนักงาน โดยไม่มีระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียรองรับให้กระทำได้อีกทั้งยังขาดการพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับวุฒิการศึกษารวมทั้งประสบการณ์ของพนักงาน และไม่คำนึงถึงมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของพนักงาน อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์การจัดการน้ำเสีย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำด้วยความสุจริต ออกคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เลิกจ้างผู้ฟ้องคดีและให้พ้นจากตำแหน่งเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีและให้พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การการนํ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ มาตรา ๑๘ (๗)^{๑๔} และ (๘)^{๑๕} บัญญัติให้คณะกรรมการองค์การการนํ้าเสียมีอำนาจหน้าที่ในการออกระเบียบหรือข้อบังคับกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ ของพนักงานหรือลูกจ้าง และระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจากตำแหน่ง วินัย การลงโทษ การอุทธรณ์การลงโทษ และการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง ส่วนผู้อำนวยการองค์การการนํ้าเสียมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๔ (๑)^{๑๖} และ (๒)^{๑๗} กล่าวคือ เป็นผู้มีอำนาจในการบรรจุ แต่งตั้งพนักงานโดยยึดถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่คณะกรรมการองค์การการนํ้าเสียกำหนด แต่ไม่ปรากฏว่าในขณะที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การการนํ้าเสีย คณะกรรมการองค์การการนํ้าเสียได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้ง (เลื่อนตำแหน่ง) พนักงานไว้ คงมีเพียงคำสั่งองค์การการนํ้าเสีย ที่ ๕๕/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ เรื่อง มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงาน โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว โดยหลักเกณฑ์ข้างต้นกำหนดว่า การดำรงตำแหน่งในระดับใดจะต้องดำรงตำแหน่งในระดับล่างจากระดับนั้นมาไม่น้อยกว่า ๒ ปี กรณีจึงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการองค์การการนํ้าเสียไม่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้ง (เลื่อนตำแหน่ง) พนักงาน ดังนั้น การแต่งตั้ง (เลื่อนตำแหน่ง) พนักงาน จึงต้องถือตามคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ออกโดยผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การการนํ้าเสียคนเดิม ซึ่งแม้คำสั่งองค์การการนํ้าเสีย ที่ ๕๕/๒๕๔๔ฯ ดังกล่าว จะไม่ได้ออก

^{๑๔-๑๗} พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การการนํ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘

มาตรา ๑๘ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ อจน. อำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง

ฯลฯ

ฯลฯ

(๗) ออกระเบียบหรือข้อบังคับกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่น ๆ ของพนักงานหรือลูกจ้าง

(๘) ออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจากตำแหน่ง วินัย การลงโทษ การอุทธรณ์การลงโทษ และการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๒๔ ผู้อำนวยการมีอำนาจ

(๑) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยแก่พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการ แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างตั้งแต่ตำแหน่งที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

(๒) กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง และออกระเบียบวิธีปฏิบัติงานของ อจน. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด

